

0002556-44.2014.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 56/2014 -

Delegacia da 1ª Central de Polícia Judiciária de Botucatu, 04/2014 - Delegacia da

1ª Central de Polícia Judiciária de Botucatu, 2567/2013 - Seccional - Botucatu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Andrade Santiago

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002556-44.2014.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002556-44.2014.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 56/2014 -

Delegacia da 1ª Central de Polícia Judiciária de Botucatu, 04/2014 - Delegacia da

1ª Central de Polícia Judiciária de Botucatu, 2567/2013 - Seccional - Botucatu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Andrade Santiago

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

FABIO ANDRADE SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 31 de dezembro de 2013, por volta das 04h30min., na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1426, Vila dos Médicos, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, quantia de R\$ 2.000,00, do caixa do estabelecimento comercial "Artistas da bola".

A denúncia foi recebida (fls. 64), o réu foi pessoalmente citado (fls. 89) e ofertou resposta a acusação (fls. 161/162). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 248/249) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foi ouvida a testemunha da acusação presente, o réu não compareceu. Houve desistência homologada da testemunha Daniela e foi declarada a revelia do réu. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 341/343), requereu pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais (fls. 347/350), requereu a absolvição do acusado, pela aplicação do princípio da insignificância ou diante da insuficiência do conjunto probatório, ou ainda, que seja considerado cumprido o benefício da suspensão condicional do processo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que procede a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que a materialidade do delito veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), laudo pericial de degravação de imagens (fls. 38/42) e prova oral produzida.

A autoria do delito está, igualmente, caracterizada.

O representante legal da vítima, Murilo Carbonari, relatou que houve uma invasão a seu estabelecimento, por duas vezes. Em relação ao furto objeto da presente, se recorda pouco, mas se lembra que viu nas filmagens um indivíduo mexendo na gaveta do caixa e retirando dinheiro. Conseguiram identificar essa pessoa como um homem que havia ido até o estabelecimento na parte da tarde e teria falado com a moça que estava no caixa, não se recorda do nome da pessoa que estava no caixa, pois faz tempo. O furto ocorreu durante a madrugada. Não se recorda se o trinco estava danificado. A polícia chegou até ele por meio da análise de imagens.

O réu não foi ouvido em sede policial. Em juízo, foi declarada sua revelia.

À luz da prova oral supra transcrita, tem-se a presença de elementos de cognição suficientes para que o decreto condenatório seja prolatado com a segurança e certeza necessária e exigíveis. Os elementos probatórios presentes nos autos levam a conclusão de que o acusado é o autor do delito descrito na denúncia.

O relato do representante da vítima esta em sintonia com os demais elementos probatórios produzidos em fase extrajudicial. Em que pese a ausência da oitiva do acusado, há nos autos elementos suficientes para sustentar um édito condenatório. No que tange a tese da defesa em relação a aplicação do princípio da insignificância, esta não merece prosperar.

É cediço que os tribunais superiores vêm reconhecendo com frequência o princípio da insignificância, contudo, estabelecem alguns requisitos necessários, quais sejam: A mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado foi superior a 10% do salário-mínimo. No caso em tela o objeto do furto foi quantia em dinheiro no total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), valor bastante superior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época (R\$ 678,00).

Nesse sentido:

Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 117.686/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06/02/2020.

No que tange ao pedido realizado pela defesa, consistente na declaração do cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo, também não merece

acolhimento. Conforme se observa nos autos, o acusado deixou de cumprir as condições impostas quando da realização do acordo para suspensão condicional do processo (fls. 90/91), que consistia no comparecimento mensal, proibição de frequentar determinados estabelecimento, autorização para ausentar-se da comarca e reparação do dano, consistente na restituição do valor do R\$ 2.000,00, que deveria ser feito no período de prova, fixado em 2 anos.

Diante do descumprimento das condições foi concedida nova oportunidade com prorrogação do período de prova, tendo novamente o acusado descumprido as condições impostas, razão pela qual foi decretada a revogação do benefício concedido, não havendo que se falar em cumprimento das condições impostas, principalmente no momento processual atual.

No mais, a dúvida razoável, na lição de Renato Brasileiro (in Manual de Processo Penal, 2021, p. 563), é a dúvida baseada na razão e no senso comum, é a dúvida que uma pessoa razoável possui, após sopesar as provas, que a leva a hesitar a tomar uma decisão. Não é especulação ou suspeita, não é compaixão. No caso em apreço a análise dos elementos probatórios não deixa espaço para qualquer dúvida razoável, portanto, inaplicável ao caso o in dubio pro reo, restando tipificada ambas a materialidade e autoria.

Desta feita, a autoria e materialidade do delito descrito na denúncia restou devidamente comprovado e recai sobre a pessoa do acusado, sendo de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, depreende-se que o réu não possui antecedentes (fls. 65/66), e que as consequência e circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico não haver causa de aumento ou de diminuição da pena. Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, de acordo com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, em se tratando de sentenciado primário, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR o acusado FABIO ANDRADE SANTIAGO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, por infração ao artigo artigo 155, caput, do Código Penal, devendo a pena ser cumprida em regime inicial aberto.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, incisos de I a III, do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA